

1501225-86.2020.8.26.0581

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... fls. 35-36.

Nesse sentido, o TJ-SP:

"Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente preso preventivamente durante todo o processo e que acabou sendo condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade sob a alegação de ainda estarem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel - SP - cep 18650-000

1501225-86.2020.8.26.0581 - lauda

TERMO DE CONCLUSÃO

São Manuel, 22 de novembro de 2022.

O Escr.,

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501225-86.2020.8.26.0581

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Vistos.

I - DO RELATÓRIO

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, no dia 15 de novembro de 2020, por volta das 22h05min, na Praça Juca Vieira, na cidade de Pratânia, nesta Comarca de São Manuel, agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar, com golpes de faca, a vítima Efraim dos Santos, provocando ferimentos graves e somente não consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na fase policial foram ouvidas as testemunhas (fls. 09/11) e o réu foi interrogado (fls. 12/13).

Por decisão de fls. 35/36 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

O laudo de lesão corporal, exame pericial de exame de local dos fatos, de exame em peça e prontuário médico, foram juntados em fls. 50/51, 52/60, 85/87, 132/1338 e 1352/1357.

Os autos do inquérito foram relatados pela autoridade policial a fls.62/65.

Às fls. 82/83 a denúncia foi recebida.

O réu foi citado (fl. 68/70).

A Folha de Antecedentes foi juntada às fls. 92/94.

O Defensor apresentou resposta escrita à acusação (fl. 107).

Na fase de instrução foram ouvidas por sistema de videoconferência, a vítima, três testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa, sendo o réu interrogado ao final. (fls. 1374/1380).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais (1375/1378 e 1381/1389).

O acusado foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, inciso I, c.c art. 14, inciso II, do Código Penal, restando afastada a qualificadora do emprego de recurso que impediu a defesa da vítima, para ser submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri (fls. 1390/1399).

A defesa do réu recorreu da pronúncia e apresentou razões do recurso (fls. 1409/1417) e o MP, contrarrazões (fls. 1425/1433).

A decisão de pronúncia foi mantida, determinando-se a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça (fl. 1434).

O V. Acórdão negou provimento ao recurso do réu (fls. 1467/1474), tendo transitado em julgado para as partes (fls. 1481).

Intimadas na forma do art. 422 do CPP (fl. 1497), as partes as arrolaram testemunhas a serem ouvidas em Plenário e requereram a exibição de objetos e documentos (fls. 1500 e 1504-1505).

Autos relatados e designada data para a sessão plenária (fls. 1506-1508).

Editais de sorteio e convocação dos jurados e suplentes aptos a servir na sessão plenária (fls. 1563).

Na data de hoje, procedeu-se à instrução perante o Plenário do Tribunal do Júri e, após os debates, na sala secreta, na qual permaneceram apenas os (as) Senhores (as) Jurados (as), na companhia deste Juiz Presidente, do Promotor de Justiça, dos Advogados da Defesa e dos Serventuários responsáveis pelas urnas de votação, foram colhidos os votos dos quesitos formulados perante o Conselho de Sentença.

Atendida à ritualística inerente à segunda fase, com a prolação de decisão pelo Corpo de Jurados, passo a prolatar sentença.

## II – DA FUNDAMENTAÇÃO

O Conselho de Sentença respondeu afirmativamente, por mais de três votos, ao quesito “1”, confirmando a materialidade delitiva.

Ao quesito “2”, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente, por mais de três votos, confirmando a autoria delitiva.

Ao quesito “3”, referente a tentativa do crime de homicídio, os jurados responderam afirmativamente, por mais de três votos.

Ao quesito “4”, acerca da absolvição do réu, os jurados responderam negativamente, por mais de três votos.

Ao quesito “5”, quanto à prática do delito por motivo torpe, os jurados responderam negativamente, por mais de três votos.

Confirmada a autoria e a materialidade do delito – e com a resposta negativa ao quesito absolutório –, a condenação do réu como incurso no crime de homicídio simples (art. 121 do Código Penal) é medida impositiva, em obediência ao princípio da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, do Código Penal).

## III – DA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal a serem valoradas negativamente. Fixo a pena-base em 06 anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes, eis que a condenação anterior com trânsito em julgado relativa ao art. 28 da Lei 11.343/2006 não tem a condão de gerar reincidência, conforme entendimento sufragado pelo E. STF (RHC: 178512 SP 0103280-66.2019.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/03/2022).

Mantenho a pena provisória em 06 anos de reclusão.

Na terceira fase, presente está a causa de diminuição de pena da tentativa, tipificada no artigo 14, inciso II, do Código Penal, haja vista que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em

vista que não conseguiu atingir regiões vitais do corpo da vítima.

No tocante ao quantum de diminuição, “o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito” (in: NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 17. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 121).

No caso concreto, o acusado esfaqueou a vítima diversas vezes, causando-lhe lesões corporais de natureza grave no dorso e no abdômen, conforme se verifica do laudo de lesão corporal da fl. 100-101, razão pela qual verifica-se que houve esgotamento dos atos executórios tendentes a ceifar a vida da vítima, fato que não se consumou apenas em virtude de ter sido ela prontamente socorrida e recebido eficiente atendimento médico.

Assim, reduzo de 1/3 a pena provisória e fixo a pena definitiva em 04 anos de reclusão.

#### IV – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA (ART. 33, CP)

Considerando-se a quantidade de pena imposta e a primariedade do agente, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.

#### V – DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, § 2º, DO CPP)

Inviável o reconhecimento do instituto da detração, uma vez que o regime fixado foi o aberto.

#### VI – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, DO CP) E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77, DO CP)

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em virtude de o delito ter sido cometido com violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do CP. No mesmo sentido, inviável a suspensão condicional da pena, eis que a pena supera dois anos de reclusão, nos termos do art. 77, “caput”, do Código Penal.

#### VII – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE/PRISÃO PREVENTIVA (ARTIGO 387, §1º, DO CPP)

O réu responde ao processo preso desde a data dos fatos, sendo que o regime aberto é incompatível com a prisão preventiva, visto que a reprimenda aplicada nesta sentença é mais benéfica que a prisão cautelar determinada na decisão das fls. 35-36.

Nesse sentido, o TJ-SP:

“Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente preso preventivamente durante todo o processo e que acabou sendo condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade sob a alegação de ainda estarem presentes os requisitos da custódia cautelar. Decisão do juízo a quo que não foi capaz de apresentar justificativas adequadas para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Isto porque, uma vez estabelecido na condenação que o regime de início de cumprimento de pena será o semiaberto, torna-se incompatível e desproporcional, manter o paciente segregado cautelarmente até o trânsito em julgado, mesmo sob a alegação de que ainda estão presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva. Respeito à proporcionalidade. Ordem concedida com imposição de medidas cautelares.” (TJ-SP - HC: 20378927420218260000 SP 2037892-74.2021.8.26.0000, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 19/03/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021)

Dessa forma, revogo a prisão cautelar e concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, desde que cumpridos as seguintes condições: a) proibição de frequentar bares, boates ou qualquer outro estabelecimento de má reputação; b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por lapso superior a 08(oito) dias, sem autorização do Juízo; c) recolher-se em seu domicílio das 22:00 às 06:00 da manhã, exceto se estiver trabalhando; d) comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades e, ainda, comunicar o Juízo, qualquer mudança de endereço que ocorra.

#### VIII – DO DISPOSITIVO

ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e CONDENO MARCOS PAULO DE OLIVEIRA RAMOS como incurso no art. 121, "caput", c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

Revogo a prisão preventiva decretada às fls. 35-36.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 UFESPS.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento/execução definitivo;

Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários e bens apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para

cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Sentença publicada em plenário, saem os presentes intimados.

São Manuel, 22 de novembro de 2022.

JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA